

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                                  |       |
|------------------------------|----------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2535 | นาย สม ศักดิ์ พงษ์อุดมกุล กับพวก | โจทก์ |
|                              | นาย ห้า น้อย ประเสริฐ สาร กับพวก | จำเลย |
|                              | จำเลยร่วม                        | จำเลย |
|                              | บริษัท บัว หลวง ประกันภัย จำกัด  | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 443

โจทก์ที่ 1 มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อน ก็ยังมีสิทธิได้รับอุปการะจากภริยาและบุตรโจทก์ที่ 1 ตามควรแก่พฤติการณ์จึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะจากจำเลยอันเนื่องมาจากการละเมิดที่ทำให้ภริยาและบุตรโจทก์ที่ 1 ถึงแก่ความตายตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์

---

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วม ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 421,000 บาท และโจทก์ที่ 2 จำนวน 9,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีของนางบุญมาและเป็นบิดาของนายสมเกียรติซึ่งบรรดชนต์ของโจทก์ที่ 1 ไปโดยมีนางบุญมาและโจทก์ที่ 2 ร่วมไปด้วย จำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 บรรดชนต์บรรทุกซึ่งเอาประกันภัยไว้กับ

จำเลยร่วมไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาณชนรยณต์ที่นายสมเกียรติ  
ขับเป็นเหตุใ้นางบุญมาและนายสมเกียรติถึงแก่ความตาย แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อ  
กฎหมายว่า "ส่วนค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ที่ 1 เป็นคน  
ร่ำรวยมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนจึงควรได้รับค่าขาดไร้อุปการะไม่เกิน  
25,000 บาทเห็นว่า แม้โจทก์ที่ 1 จะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนดังที่  
จำเลยที่ 2 ฎีกาก็ตามโจทก์ที่ 1 ก็ยังมีสิทธิได้รับอุปการะจากภริยาและบุตรตามควร  
แก่พฤติการณ์ ได้ความว่าขณะถึงแก่กรรมนางบุญมาอายุ 44 ปี นายสมเกียรติ อายุ  
17 ปี กำลังอยู่ในวัยที่เป็นกำลังประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวได้อีกเป็นเวลานาน  
ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้รวมเป็นเงิน180,000 บาท จึงเหมาะ  
สมแก่พฤติการณ์แล้ว"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรมะ)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |